

0010693-11.2015.8.26.0554

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Teresa Cristina Cabral Santana

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 1113/2015 - 5º Distrito

Policial de Santo André, 131/2015 - 5º Distrito Policial de Santo André

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO PEDRO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Teresa Cristina Cabral Santana

Vistos.

Tendo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

2ª Vara Criminal

Praça IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09015-080

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0010693-11.2015.8.26.0554 - lauda

SENTENÇA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - PENA DE MULTA

Processo Físico nº:

0010693-11.2015.8.26.0554

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 1113/2015 - 5º Distrito

Policial de Santo André, 131/2015 - 5º Distrito Policial de Santo André

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO PEDRO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Teresa Cristina Cabral Santana

Vistos.

Tendo em vista a ausência de intimação do réu para efetuar o pagamento da multa, bem como o trânsito em julgado da condenação para as partes, consoante certidões de fls. 115 e 116, verifica-se que o prazo prescricional de cobrança da multa, de acordo com a nova redação do artigo 51 do Código Penal, trazida pela Lei 13.964/19, regula-se pelo artigo 174 do Código Tributário Nacional, qual seja, 05 (cinco) anos, com aplicação das causas suspensivas e interruptivas da prescrição previstas na Lei 6.830/80 (que dispõe sobre a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública).

Deste modo, decorrido esse período sem a cobrança, verifica-se a prescrição da pena de multa aplicada ao presente caso.

Assim, JULGO EXTINTA a pena de multa imposta em desfavor do réu JOÃO PEDRO DA SILVA, o que faço com fundamento no art. 51, 114, ambos do Código Penal e artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Transitada em julgado, comunique-se o Juízo das Execuções Criminais.

Ciência ao Ministério Público.

P.I.C.

Santo André, 03 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA